COMÚ D'ENCAMP

# Ordinacions i reglaments

## Decret del 30-9-2024 d'aprovació del Reglament d'organització, funcionament i les modalitats de nomenament dels membres de la Comissió de Personal del Comú d'Encamp.

### Exposició de motius

La creació de la Comissió de Personal respon a la necessitat de fomentar la participació i la consulta dels treballadors de l'Administració en matèries relacionades amb la funció pública. Aquest òrgan col·legiat es configura com un espai de diàleg entre el personal i l'Administració, per tal de garantir la transparència, l'eficiència i la millora contínua del servei públic.

Aquest reglament té com a finalitat regular l'organització i el funcionament de la Comissió de Personal, establint les bases per al seu correcte desenvolupament, assegurant una estructura participativa i transparent. D'acord amb els principis de consulta i participació establerts a la normativa vigent, la Comissió de Personal ha d'emetre informes preceptius però no vinculants sobre les propostes normatives relatives a la funció pública i ha de poder assessorar i proposar mesures per millorar les condicions de treball i l'eficiència administrativa.

Aquest text normatiu també regula aspectes claus com la composició, la durada del mandat dels seus membres i el procediment per convocar reunions, entre d'altres. L'objectiu és dotar la Comissió de Personal d'una estructura clara, amb mecanismes efectius per dur a terme les seves funcions, garantint un funcionament àgil i efectiu en benefici de tots els membres de l'Administració comunal.

D'acord amb el que disposa l'article 9 de l'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp, el Comú pot aprovar les normes d'organització, funcionament i les modalitats de nomenament dels membres de la Comissió de Personal d'acord amb la normativa vigent.

Ateses les consideracions esmentades, el Comú d'Encamp, en la seva sessió ordinària celebrada el 26-9-2024 aprova aquest decret amb el contingut següent.

Article únic

S'aprova el Reglament d'organització, funcionament i les modalitats de nomenament dels membres de la Comissió de Personal del Comú d'Encamp, que entra en vigor l'endemà de ser publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

### Reglament d'organització, funcionament i les modalitats de nomenament dels membres de la Comissió de Personal del Comú d'Encamp

Article 1. *Naturalesa*

La Comissió de Personal és un òrgan col·legiat de consulta i de participació del Comú d'Encamp i dels funcionaris i dels treballadors públics interins de la Corporació comunal en l'aplicació de les polítiques de funció pública, que té com a missió facilitar la informació i el coneixement sobre les actuacions en matèria de funció pública, afavorir el compromís, el consens i la col·laboració entre les diverses parts implicades i potenciar un sentiment comú i coherent en el diagnòstic i l'actuació en la gestió de les persones.

Article 2. *Funcions*

1. Les funcions principals de la Comissió de Personal del Comú d'Encamp són les següents:

a) Emetre informes amb caràcter preceptiu, però no vinculant, sobre propostes de noves normes reglamentàries comunals relacionades amb la funció pública.



Dipòsit legal: AND.2-2015

Aquests informes preceptius i no vinculants s'han de trametre en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de la recepció de la demanda, prorrogable en les condicions previstes per l'article 137 del Codi de l'Administració. Aquests informes s'incorporen a la documentació que el departament encarregat de recursos humans trasllada a la comissió encarregada de recursos humans, i aquest òrgan els trasllada a l'òrgan competent. En el cas que no hagi estat lliurat en el termini previst, la comissió encarregada de recursos humans ha de fer constar expressament aquesta circumstància en l'acord que consegüentment es prengui.

b) Informar sobre les altres qüestions en matèria de funció pública que li siguin consultades pel Comú d'Encamp.

c) Per iniciativa pròpia, recomanar al Comú d'Encamp l'adopció de mesures dirigides a millorar el funcionament de l'Administració comunal, les condicions de treball, i qualsevol altra que afavoreixi l'eficiència administrativa i la consideració social del personal.

2. Els membres de la Comissió de Personal poden sol·licitar la informació addicional que creguin necessària, mitjançant un escrit adreçat al departament encarregat de recursos humans.

Article 3. *Composició*

1. La Comissió de Personal es compon dels membres següents:

a) la direcció del departament encarregat de recursos humans, que la presideix.

b) D'un mínim de tres a un màxim de cinc treballadors de l'administració comunal que pertanyin com a mínim cada un d'ells a un dels tres grups funcionals (A, B i C), i com a màxim dos al grup funcional (C), dos al grup funcional (B) i un al grup funcional (A).

c) Un representant del personal designat per a les associacions o sindicats de treballadors públics del Comú. En cas que no existeixin associacions o sindicats, o aquests no es trobin en actiu, la composició de la Comissió de Personal serà integrada únicament pels membres descrits en els apartats a), b) i d) d'aquest article.

d) Un secretari, amb veu i vot, designat entre els membres de la Comissió de Personal.

Article 4. *Funcions de la presidència*

La persona que exerceix la presidència té les funcions principals següents:

1. Exercir la representació de la Comissió.

2. Garantir el funcionament de la Comissió de Personal i assegurar que tots els membres de la mateixa respecten les regles bàsiques de funcionament i coneixen els temes que cal tractar.

3. Convocar les reunions, establir els ordres del dia i signar les actes de les sessions.

4. Trametre a la comissió encarregada de recursos humans els informes sobre temes generals o concrets que afectin la funció pública i que s'hagin tractat a la Comissió de Personal.

Article 5. *Funcions de la secretaria de la Comissió de Personal*

La persona designada com a secretari té les funcions principals següents:

1. Trametre a tots els membres la documentació sobre les matèries de l'ordre del dia i organitzar les reunions.

2. Redactar les actes de la Comissió de Personal.

3. Redactar els informes de la Comissió de Personal.

4. Responsabilitzar-se de l'arxiu i de les tasques administratives.

5. Qualsevol altra que li sigui encomanada pel president.





Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 6. *Funcions dels representants*
Les funcions principals dels membres descrits en els apartats b i c de l'article 3 són les següents:

a) Recollir i transmetre les inquietuds d'interès comú dels treballadors que representen.

b) Informar a tots els treballadors que representen dels acords que pren la Comissió de Personal i de les accions que duu a terme, mitjançant els canals de comunicació de què es disposi.

c) Assistir i participar activament a les reunions de treball.

Article 7. *Procediment per a l'elecció de representants*
1. Poden votar i presentar la seva candidatura a representant de cada grup funcional, dins de la Comissió de Personal, els funcionaris i els treballadors públics interins que es trobin ocupant una plaça del sistema de classificació del Comú.

2. S'obre un període de deu dies hàbils, en què cada postulant pot presentar la seva candidatura.

3. Els noms dels candidats es faran públics durant deu dies hàbils per al coneixement general del personal.

4. Un cop finalitzat el termini esmentat en l'apartat anterior, es convocaran les eleccions. El Departament de Recursos Humans determinarà el sistema d'eleccions que garanteixi el sentit dels vots emesos.

5. Els votants hauran d'escollir un candidat per al grup funcional al que pertanyen, o si és el cas, al grup funcional del lloc que estiguin ocupant temporalment.

6. Els candidats per cadascun dels grups funcionals que obtinguin el major nombre de vots seran escollits com a membres titulars a la Comissió de Personal, mentre que aquells que obtinguin el segon millor resultat de vots, seran designats com a membres suplents del grup corresponent.

7. En el supòsit que manquin candidats suficients per proveir algun càrrec de titular i de suplent per algun grup funcional, la persona que presideix la Comissió de Personal proposa els candidats i, si escau, aquests seran designats per la Junta de Govern.

Article 8. *Durada del mandat*
1. El mandat dels membres de la Comissió de Personal és de quatre anys comptats a partir de l'acord del seu nomenament.

2. Al final del mandat, s'inicia el procediment de designació dels nous membres de la comissió, en el termini màxim de tres mesos.

3. Si un representant d'algun dels grups funcionals cessa abans que finalitzi el seu mandat, el substitueix el suplent del grup corresponent durant el temps que resta de mandat. En cas que no hi hagi un suplent que pugui reemplaçar el membre que cessa, la Comissió de Personal proposarà el candidat d'aquest grup i, si escau, aquest serà designat per la Junta de Govern.

Article 9. *Cessament dels membres de la Comissió de Personal*
Els membres cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Per expiració del mandat.

b) Per renúncia voluntària.

c) Per acomiadament.

d) Per jubilació obligatòria o jubilació voluntària.

e) Per trobar-se en situació d'excedència, permís administratiu, baixa laboral o d'altres, superior a sis mesos.

f) Per canvi de grup funcional, en el cas dels membres escollits per a la representació d'un determinat grup.




Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 10. *Reunions de la Comissió de Personal*
1. La Comissió de Personal es reuneix en sessió ordinària com a mínim cada sis mesos.

2. A més, també es pot reunir en sessió extraordinària a petició de la persona que presideix la Comissió de Personal o de la majoria simple dels seus membres.

3. També poden assistir a les reunions de la Comissió de Personal, amb veu però sense vot, tècnics, assessors i altres, quan es tractin assumptes relacionats amb el seu àmbit.

4. Les reunions de la Comissió de Personal no són públiques.

Article 11. *Convocatòria*
1. La convocatòria de la Comissió de Personal correspon al president amb els mitjans que consideri més adequats per garantir-hi l'assistència, i amb un termini de cinc naturals com a mínim en les sessions ordinàries i de 48 hores per a les sessions extraordinàries.

2. En la convocatòria s'ha d'indicar l'ordre del dia, l'hora i el lloc de la reunió. També s'hi ha d'incloure, si escau, la documentació que calgui per estudiar els assumptes objecte de la reunió.

Article 12. *Assistència i representació*
1. Els representants titulars de cada grup funcional tenen el deure d'assistir a la reunió de la Comissió de Personal, excepte per necessitats del servei o en cas de força major.

2. El membre de la Comissió de Personal es pot fer representar pel seu suplent.

3. La designació per a la representació s'ha d'informar per escrit i de forma específica per a cada reunió o bé per un període de temps concret en què el titular no pugui exercir les seves funcions per causa justificada, com és trobar-se en situació d'excedència inferior a sis mesos, de permís administratiu, de baixa laboral o en altres situacions anàlogues.

4. Les hores emprades per a les reunions de la Comissió de Personal es consideren hores treballades a tots els efectes; si les reunions es duen a terme fora de l'horari laboral, aquestes seran considerades hores ordinàries, i es compensaran en temps de descans.

Article 13. *Ordre del dia*
1. L'ordre del dia de les sessions ordinàries de la Comissió de Personal ha de contenir l'aprovació de l'acta de la darrera sessió i els temes que determini el president.

Llevat d'acceptació majoritària de l'assemblea, en les sessions ordinàries de la Comissió de Personal només es podrà deliberar sobre les qüestions que figurin a l'ordre del dia indicat a la convocatòria.

2. Quan les sessions siguin convocades a iniciativa dels altres membres de la Comissió de Personal, els membres sol·licitants han de manifestar els assumptes que s'han d'incloure en l'ordre del dia i trametre'ls al president. Sense perjudici d'això, tots els membres de la Comissió poden proposar al president la inclusió de qualsevol altre tema en l'ordre del dia.

3. El president, per iniciativa pròpia o a proposta de tres membres, pot decidir amb una antelació de 48 hores la introducció en l'ordre del dia de matèries urgents o extraordinàries per discutir i, si escau, per adoptar acords relacionats.

Article 14. *Quòrum i adopció dels acords*
1. La Comissió de Personal s'entén constituïda vàlidament quan hi són presents o representats, a més de la persona que presideix la Comissió que hi ha d'assistir obligatòriament, almenys dos dels membres dels grups funcionals.

2. Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents o representants a la reunió. En cas d'empat, el vot del president és diriment.





Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 15. *Actes*

1. Els acords que adopta la Comissió de Personal han de constar en una acta.

2. A l'acta s'ha de fer constar el lloc i l'hora de la celebració de la reunió, la identitat dels membres assistents, si intervenen personalment o mitjançant representació, el contingut dels acords adoptats i el resultat de les votacions, incloent-hi les abstencions. Si els membres ho demanen, també s'hi ha de fer constar un resum de les seves intervencions en relació amb l'ordre del dia.

3. A l'inici de cada reunió s'aprova l'acta de la reunió anterior. Una vegada aprovada l'acta, l'ha de signar el que hagi actuat com a secretari en la reunió, amb el vistiplau del que hi hagi actuat com a president.4. Les esmenes fetes pels membres de la Comissió de Personal a l'acta s'han d'aprovar per majoria simple. Si no s'aproven es fa constar a l'acta. El secretari ha de tornar a redactar l'acta amb el vistiplau del president i trametre'n una còpia als membres perquè hi donin la seva conformitat definitiva.

5. En virtut de l'article 37.7 del Codi de l'Administració, si no es preveu el contrari, les actes seran públiques.

Article 16. *Elaboració de l'informe*

1. La Comissió ha d'analitzar les propostes i els suggeriments dels membres i el secretari ha de redactar un projecte d'informe en el qual se sintetitzin les propostes i la decisió raonada d'acceptar-les o no.

2. L'informe ha de ser aprovat per majoria simple dels membres i s'hi ha d'incorporar els vots particulars dels membres de la Comissió.

3. El president de la Comissió, eleva a la comissió encarregada de recursos humans l'informe definitiu no preceptiu de la Comissió de Personal.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 30 de setembre del 2024

*Laura Mas Barrionuevo*
*Cònsol major*





Dipòsit legal: AND.2-2015